أى الثلث الذى هو الفان (بينهم)أى بين الرجل والمساكين والحاج عنه (أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين الى الحج) أى الى صرفه (فما فضل)أى من الحج من حصة المساكين (فهو للمساكين بعد تكميل الحج)اى بعد تحقق أداء كماله (ولو كان عليه)أى على الميت (فريضة)أى من الحج (ونذر) أى من حج أو غيره (يبدأ بالفريضة ولو كان الكل واجبا أو تطوعا يبدأ بما قدمه الموصى ان ضاق الثلث عنها)اى عن جميعها واما اذا كان نذرا وتطوعا فيبدأ بالنذر لتقدم الواجب وفى الاختيار فان كان الكل فرائض قدم ماقدم الموصى ان ضاق الثلث عنها وقيل يبدأ بالحج ثم بالزكاة وهو قول ابى يوسف وقيل بهائم بالحج وهو مختار محمد ورواية عن ابى يوسف ثم بالكفارات ثم صدقة الفطر ثم الاضحية وفى البدائع وان كان الكل متساويا يبدأ بما قدمه الموصى

﴿ فصل فى النفقة ﴾ اى حكم انفاق الحاج المأمور (المراد من النفقة مايحتاج اليه من طعام وادام) ومنه اللحم (وشراب وثياب فى الطريق ومركوب)اى باجارة او اشتراء (وثوبى احرام) اى ازار ورداء (واستئجار منزل) أى يأوى اليه (ومحمل وقربة وادواة)اى ظرف ماء ونحوه (وسائر الآلات)اى مما لا يستغنى عنها فى الطريق (وكذا دهن السراج والادهان)اى على اختلاف فيهما فقيل يشترى دهنا يدهن به لاحرامه وزيتا للاستصباح والاظهر ان دهن السراج ضرورى عادى ودهن الاحرام لبعض الناس عرفى (ومايغسل به ثيابه) اى من الصابون والاشنان وكذا مايغسل به رأسه من نحو الخطمى والسدر (وأجرة الحارس)اى حافظ متاعه وخادم دابته (والحلاق ودخول الحمام) اى واجرته (كل ذلك بالمعروف) اى بالتوسط والاقتصاد من غير تبذير وتقتير وقال الشمنى ولا يدخل الحمام ولا يشترى دهنا للسراج ولا مايدهن او يتداوى به ولا يعطى اجرة الحلاق والحجام الا ان يأذن له الميت او الوارث وفى قاضيخان والمحيط له ان يدخل الحمام بالتعارف يعنى فى الزمان وهو المختار على ما ذكره الكرمانى وقياس مافى الفتاوى ان يعطى اجر الحلاق وبه صرح بعضهم وفى النوازل عن ابى القاسم ليس له ان يفعل الا حلق الرأس بالمعروف وهو ان لا يحلق فى قليل المدة (وله ان يخلط دراهم النفقة مع الرفقة) بالضم اى الرفقاء (ويودع المال) اى للمحافظة (ولا يصرف الدنانير الا لحاجة)اى ضرورة تدعو الى ذلك (وان كان له نقد) اى بأن اوصى ان يحج بالف درهم (ولا يروج) اى ذلك النقد (فى الحج يصرفه) اى الوصى او الحاج (بالذى يروج)اى فى الحج (ولا يدعو) اى المأمور (الى طعامه)اى احدا اذ ليس له التبرع ولا التطوع ولذا قال (ولا يتصدق)اى من طعامه او غيره على احد من الفقراء (ولا يقرض) اى احدا (ولا يشترى ماء للوضوء ولا لغسل الجنابة) اى من مال الميت (بل يتيمم) اى اذا لم يكن له مال (ولا يحتجم ولا يتداوى)اى من مال الميت (وقيل له ان يفعل) اى المأمور (كل مايفعله الحاج) اى جنسه قال الفقيه ابو الليث وعندى ان يفعل مايفعل الحاج قال فى الذخيرة وهو المختار (وان وسع عليه الآمر)وهو الموصى او الوصى (الامر) اى أمر المصروف (فله ان يفعل ذلك) اى جميع ماذكر (بلا خلاف)لانهم قالوا هذا ان لم يوسع عليه فان كان قد وسع عليه فى وصيته للحجامة ودخول الحمام والتداوى فلا بأس به (ولا ينفق) اى المأمور من مال الميت (على من يخدمه) اى خدمة يقدر عليها بنفسه (الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه) اى لكبره او عظمته وكبره (وينفق فى طريقه مقدار مالا سرف) بفتحتين اى لا اسراف (فيه ولا تقتير) اى لا تضييق (ذاهبا وجائيا) اى آيبا (الى بلد الميت) اى ان عاد اليه (ولو سلك طريقا

من الحلق افاض الى مكة لاداء طواف الافاضة وهو ركن للحج فان كان ماقدم السعى رمل فى الاشواط الثلاثة الاول من طوافه ثم سعى بعده وقال عندنية الطواف نويت ان اطوف بهذا البيت العتيق سبعة اشواط طواف الحج واتى ببقية الدعوات المأثورة فى الطواف كما تقدم ثم يصلى ركعتين صلاة الطواف ويحل له بهذا الطواف او اكثره النساء ايضا